أربعين يوما حتى يتوب وقاله الشيخ والحشيشة الخبيثة كالبنج والشيخ يرى ان حكمها حكم الشراب المسكر حتى فى ايجاب الحد (تنبيه) الغضبان مكلف فى حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك قال ابن رجب فى شرح الاربعين النووية ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فانه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف واستدل لذلك بأدلة صحيحة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك (ولا يقع) الطلاق (ممن نام أو زال عقله بجنون أو اغماء) أو برسام أو نشاف ولو بضربه نفسه ويقع ممن أفاق من جنون أو اغماء فذكر انه طلق قاله فى المنتهى (ولا) يقع الطلاق (ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة) مؤلمة كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط فى الماء مع الوعيد فطلق تبعا لقول مكرهه لم يقع وفعل ذلك بولده اكراه لوالده بخلاف باقى اقاربه (او تهديد له اولولده) من قادر على ايقاع ما هدد به مما يضره ضررا كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين واخذ مال كثير واخراج من ديار ونحوه او بتعذيب ولده بسلطان او تغلب كلص ونحوه يغلب على ظنه وقوع ما هدده به وعجزه عن دفعه وعن الهرب والاختفاء فهو اكراه

(فصل) ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل عن غيره) لان من صح تصرفه فى شئ مما تجوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله وتوكله فيه ولان الطلاق ازالة ملك فصح التوكل والتوكيل فيه كالعتق (وللوكيل ان يطلق متى شاء) لان لفظ التوكيل يقتضى ذلك لكونه توكيلا مطلقا أشبه التوكيل فى البيع (مالم يحد) الموكل (له) أى للوكيل (حدا) كأن يقول طلقها اليوم أو نحوه فلا يملك فى غيره لانه انما ثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل (ويملك) الوكيل (طلقة) واحدة فقط (مالم يجعل له أكثر) وليس للوكيل ان يطلق زمن بدعة قال فى الانصاف ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فان فعل حرم ولم يقع صححه الناظم (وان قال لها) أى قال زوج لزوجته (طلقى نفسك كان لها ذلك متى شاءت) كوكيل أجنبى ولا تملك به أكثر من واحدة الا ان يجعله لها (وتملك) الزوجة (الثلاث) أى ان تطلق نفسها ثلاثا (ان قال) لها زوجها (طلاقك) بيدك (أو أمرك بيدك أو) قال لها (وكلتك فى طلاقك) أى فى طلاق نفسك (ويبطل التوكيل) فى الطلاق (بالرجوع) أى رجوع الموكل عن الوكالة (وبالوطء) للزوجة التى وكل فى طلاقها فتنفسخ الوكالة لدلالة الحال على ذلك

(باب سنة الطلاق)

أى يعرف منه حكم سنة الطلاق (و) حكم (بدعته) ومعنى سنة الطلاق ما أتى به المطلق من الطلاق على الوجه المشروع ومعنى بدعته ما أتى به على الوجه المحرم المنهى عنه ثم (السنة لمن أراد طلاق زوجته ان يطلقها) طلقة (واحدة) لان جمع الطلاق بدعة (فى طهر لم يطأها فيه) أى فى ذلك الطهر ثم يدعها حتى تنقضى عدتها الا فى طهر متعقب لرجعة من طلاق فى حيض فبدعة (فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات) فى طهر لم يصبها فيه أو طلقها ثلاثا فى اطهار قبل رجعة (فحرام) نصا لاثمين (و) ان طلق زوج زوجة مدخولا بها (فى الحيض او فى طهر وطئ فيه) ولم يستبن حملها أو علقه على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالتهما (ولو بواحدة فبدعى) أى فذلك طلاق بدعة